T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sayı : 19004793/92101/6758193 30/12/2014
Konu : Mal Bildiriminin Yenilenmesi

GENELGE
2014 /..33

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa istinaden 15/11/1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik'in mal bildirimlerinin yenilenmesi başlıklı 11inci maddesinde, kapsama dahil personel sonu, (0)-(5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yeniler hükmü yer almaktadır.

Buna göre; her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarda aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri mal bildiriminde bulunur.

Eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunur, eşlerden her biri eşi ile velayeti altındaki çocukların mallarını da bildirir, kamu görevlilerinden asli görevleri uhdesinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekâleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunur.

Mal bildiriminin konusu;

a) Taşınmaz mallar, (arsa ve yapı kooperatifleri hisseleri dahil)

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarlarının beş katından fazla, aylık ödenmeyenler ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki,

1) Para ve para tutarındaki kıymetli kağıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz, ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri,

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Adres:Ziyabey Cad. No: 6 PK: 06520 - Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin : Ömer KARACAN Şb.Md.
Telefon : 0312 207 80 92 Faks: 0312 207 81 44 e.posta : insankaynaklari@sgk.gov.tr web :www.sgk.gov.tr

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Mal bildirimine konu teşkil eder. Malların mal bildirim tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan edilmesi gerekir. (b) bendinde belirtilen mal, alacak ve borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

En geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimleri yenilemeleri, yenilenen mal bildirimlerinden sonra eşleri, velayeti altındaki çocukları, ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında, mal bildirimi konusunu teşkil eden mahiyet ve miktardaki değişikliği, izleyen bir ay içinde ek mal bildiriminde bulunur. Ek mal bildiriminde esas mallar, sadece meydana gelen değişikler, sebepleri ve kaynakları ile bildirilir.

c) Mal bildirimlerinin verilme zamanı;

1) Atanma için gerekli belgelerle birlikte,

2) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda, (Mal bildiriminin yenilenmesi)

3) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

4) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

5) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

Mal bildiriminde bulunur.

Mal bildirimi doldurulurken taşınmaz mal bilgileri bölümünde yer alan adres kısmına İl'i ve İlçe'si ile birlikte maksadı ifade edecek şekilde kısa yazılır ve bildirime konu olan malların kaynakları anlaşılır şekilde belirtilir. Eksik bulunan hususlar personelin beyanda bulunmadığı şeklinde kabul edilir. Yapılacak işlemlerde beyan esas alınacağından mal bildirimlerinin, eksik doldurulması, süresinde verilmemesi veya haksız mal edinmenin tespit edilmesi ilgililerin cezai mali ve hukuki sorumluklarını gerektirir.

d) Hediye ve hibe;

1) Kapsama dahil kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

e) Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem,

1) Kapsama dahil kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren on gün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

2) Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Adres:Ziyabey Cad. No: 6 PK: 06520 - Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin : Ömer KARACAN Şb.Md.
Telefon : 0312 207 80 92 Faks: 0312 207 81 44 e.posta : insankaynaklari@sgk.gov.tr web :www.sgk.gov.tr

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir. Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir.

3) Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

Mal Bildirim Formu Kurumumuz "ıntra" sayfasından temin edilerek tek kağıda önlü arkalı olarak doldurulur, tarih belirtmek suretiyle imzalanır ve 11x16 ebadında zarf kullanılarak, adı, soyadı, kurum sicil numarası ile doldurma tarihini belirterek, Şubat ayı sonuna kadar, birimine teslim eder. Birimler teslim aldıkları mal bildirimlerini, sözleşmeli personel için ayrı liste oluşturarak, sicil numarasından sıralı liste ekinde merkezde genel müdürlükler ve müstakil daire başkanlıkları, taşrada ise il müdürlükleri tarafından "GİZLİ" kaydıyla en geç iki hafta içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

Mal bildirimi işlemlerine havi bu Genelgenin tüm Kurum personeline imza karşılığı duyurulması ile gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Adres:Ziyabey Cad. No: 6 PK: 06520 - Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin : Ömer KARACAN Şb.Md.
Telefon : 0312 207 80 92 Faks: 0312 207 81 44 e.posta : insankaynaklari@sgk.gov.tr web :www.sgk.gov.tr

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN